발송번호: 9-5-2026-023199783
발송일자: 2026.03.09.
제출기일: 2026.07.09.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출원인 성명 엘지이노텍 주식회사 (특허고객번호: 119980002855)
주소 ****
대리인 성명 허용록
주소 ****
발명자 성명 김민
주소 ****
발명자 성명 정성기
주소 ****

출원번호 10-2021-0056686
출원일자 2021.04.30.
발명의 명칭 렌즈 구동 장치 및 이를 포함하는 카메라 모듈

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2026.07.09.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.07.09.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-10항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제5항, 제7항, 제10항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제5항, 제7항, 제10항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2020-0083952호(2020.07.09.)
인용발명 2 : 공개특허공보 제10-2020-0114263호(2020.10.07.)

1-1. 청구항 1

청구항 1 발명과 인용발명1(공보 요약, 제37-39문단, 제54-55문단; 및 도2-5,9 참조)은 공통적으로 '카메라의, **렌즈 구동** 장치'에 관한 것으로서, 다음 구성을 포함하는 점이 실질적으로 동일합니다.

- 기판(구성㉮: 인쇄회로기판(600));
- 렌즈를 구비하며 상기 기판 상에 배치되는 제1 프레임, 제1 프레임이 배치되는 제2 프레임, 제2 프레임이 배치되는 제3 프레임(구성㉯: 렌즈를 구비하며 인쇄회로기판(600) 상에 배치되는 보빈(300), 보빈(300)이 배치되는 하우징(400), 하우징(400)이 배치되는 베이스(200));
- 상기 제1 프레임은 Z축 방향으로 이동함(구성㉰: 보빈(300)은 Z축 방향으로 이동함.); 및
- 상기 제2 프레임은 X축 및 Y축 방향으로 틸팅하고, Z축을 중심으로 회전함(구성㉱: 하우징(400)은 X축 및 Y축 방향으로 이동 또는 회전함.).

차이점을 살펴보면, 청구항 1 발명에서는 '상기 제2 프레임은 **Z축을 중심으로 회전**하고; 제3 프레임은 제2 프레임의 틸팅 및 회전을 제한하는 **스토퍼 구조**를 포함' 하는데, 이는 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 함.)이 **인용발명2**의 '(구성㉲:) X축 방향 및 Y축 방향으로 시프트하고, Z축 중심으로 회전 가능한 베이스(410)'(공보 제75문단 참조) 구성, 및 **인용발명1**의 '(구성㉳:) 베이스(200)에 형성된 리세스부(222)는 체결부(220)의 자유단에 반원형의 홈으로 형성되어, 하우징(400)의 하측 스토퍼(420)와 함께 하방 이동을 제한하고, 측면은 하우징의 회전(x,y축) 운동을 제한하는'(공보 제55문단 및 도3-5,9 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

통상의 기술자가 실질적으로 동일 기술분야(카메라 기기)에 속하는 상기 인용발명1에 인용발명2를 결합하는 데에 별다른 어려움이 없으므로, **청구항 1** 발명은 통상의 기술자가 상기 **인용발명 1 및 2**로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-2. 종속 청구항 2-5 및 7

청구항 2 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징(기판 상에 배치되며 상기 제2 프레임의 X축 및 Y축 방향으로 틸팅의 정도를 센싱하는 제2 위치 센서와 제3 위치 센서를 더 포함함)은 통상의 기술자가 **인용발명1**의 '인쇄회로기판(600) 상에 배치되며, 베이스 몸체(210)의 상면에 형성된 홀센서 수용홈(212)에 형성되는 홀 센서부(900)는 마그넷부(510)와 일직선상에 구비되며, X축 및 Y축의 변위를 감지하기 위한 두 개의 홀 센서를 포함하는'(공보 제52문단 및 제125문단 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

청구항 3 발명(제2항을 인용)의 추가적인 특징(상기 기판 상에 배치되며, 제2 프레임의 Z

축을 중심으로 회전하는 정도를 센싱하는 제4 위치 센서를 더 포함함)은 통상의 기술자에게 구성의 곤란성이 없으며, 그로 인한 효과도 예측가능한 범위 이내에 해당합니다.

청구항 4-5 발명(제2항을 인용)의 추가적인 특징(상기 제2 위치 센서는 제2 프레임에 배치되는 제1-2 마그넷부와의 상호 작용에 의해 피치 위치를 센싱함; 상기 제3 위치 센서는 상기 제2 프레임에 배치되는 제1-3 마그넷부와의 상호 작용에 의해 요 위치를 센싱함)은 통상의 기술자가 인용발명1의 '홀센서부(900)는 마그넷부(510)와 일직선상에 구비되며, X축 및 Y축의 변위를 감지하는'(공보 제125문단 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 7 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징(상기 제3 프레임은 상기 제2 프레임의 틸팅 및 회전을 제한하는 스토퍼 구조를 포함함)은 통상의 기술자가 인용발명1의 '베이스(200)에 형성된 리세스부(222)는 체결부(220)의 자유단에 반원형의 홈으로 형성되어, 하우징(400)의 하측 스토퍼(420)와 함께 하방 이동을 제한하고, 측면은 하우징의 회전(X축,Y축) 운동을 제한하는'(공보 제55문단 및 도3-5,9 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

따라서, 상기 청구항 발명들은 통상의 기술자가 상기 **인용발명 1 및 2**로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-3. 청구항 10

청구항 10 발명은 "제1항 내지 제9항 중 어느 하나의 렌즈 구동 장치를 포함하는 **카메라 모듈**."에 대한 내용인데, 인용발명1에 '카메라 모듈'이 기재되어(공보 요약 참조) 있어, (같은 이유로 비슷하게) **청구항 10** 발명(상기 언급된 청구항들을 인용하는 부분)은 통상의 기술자가 상기 **인용발명 1 및 2**로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 공개특허공보 제10-2020-0083952호(2020.07.09.) 1부.

첨부2 공개특허공보 제10-2020-0114263호(2020.10.07.) 1부. 끝.